

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2093/2532

นางสุมาลี สมประเสริฐ

โจทก์

นายธนากร พรพิทักษ์ชัยกุล

จำเลย

นายธนากร พรพิทักษ์ชัยกุล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยในประเด็นข้อแรกเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยสำหรับประเด็นข้อ 2-5 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ยุติไปแล้วโดยจำเลยไม่ได้ว่ากล่าวมาในชั้นอุทธรณ์ ส่วนฎีกาข้อสุดท้ายที่ขอให้รอกการลงโทษเป็นปัญหาข้อเท็จจริง แม้ศาลอุทธรณ์แก้จากรอกการลงโทษเป็นไม่รอ ซึ่งเป็นการแก้ไขมากแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระหนลงไม่เกิน 1 ปี ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 วรรคแรกจึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทุกประเด็นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 172)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน  
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 3 กระทั่ง ให้จำคุก กระทั่งละ 6 เดือน  
รวม 1 ปี 6 เดือน รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลยนอกจากที่แก้ให้  
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 169)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 172)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ถอนฟ้องและศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

---

คดีนี้โจทก์ถอนฟ้องและศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น